

0008155-37.2002.8.26.0126
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI
Comarca: Caraguatatuba
Foro: Foro de Caraguatatuba
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Severino Ramos da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIO DA SILVA BRANCHINI

Vistos.
Trata-se de Processo Criminal instaurado para averiguação do cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/2006.
Os autos foram processados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Caraguatatuba
Foro de Caraguatatuba
Vara Criminal
Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

0008155-37.2002.8.26.0126 - lauda
SENTENÇA
Processo Físico nº:
0008155-37.2002.8.26.0126
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Severino Ramos da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIO DA SILVA BRANCHINI

Vistos.
Trata-se de Processo Criminal instaurado para averiguação do cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/2006.
Os autos foram processados regularmente.
Por sentença datada de 19 de agosto de 2011 foram os réus condenados à pena privativa de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial

fechado.

Aos 12 de setembro de 2011 a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

Expedido mandado de prisão em desfavor dos réus, devidamente cumprido com relação ao réu Severino Ramos da Silva.

Os autos encontram-se aguardando cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de Quitéria Ferreira Bezerra.

Conforme artigo 109, inciso IV do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos a pena aplicada à ré, e, considerando o período compreendido entre o trânsito em julgado para o Ministério Público e a presente data, passaram-se mais de 08 (oito) anos.

Pelo exposto, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso do lapso temporal previsto pelo art. 109, inciso IV do Código Penal, motivo pelo qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada QUITÉRIA FERREIRA BEZERRA, nos termos do artigo 107, inciso IV (primeira figura) do Código Penal.

Observe que no mandado de prisão expedido à fls. 925 constou equivocadamente a data de validade, assim, determino imediata expedição de contramandado de prisão em face de QUITÉRIA FERREIRA BEZERRA, ante a extinção da punibilidade, declarada nesta data.

DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e dos valores eventualmente apreendidos, tendo em vista que os objetos apreendidos não foram reclamados por eventuais interessados durante todo o deslinde processual, e já se passaram mais de 90 (noventa) dias desde o trânsito em julgado, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal. Comunique-se a Autoridade Policial e o Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos.

Oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova.

Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad.

Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Caraguatatuba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA